

1501683-14.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501683-14.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2242630/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Vassão Souza

Aos 11 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu JULIANO VASSÃO SOUZA, acompanhado de seu defensor Dr. Patricia Regina dos Santos Santinelli OAB 304210/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima NATALY KAROLAINE DOS SANTOS LOURENA e as testemunhas ANDRE VINICIUS MATARAZZO NOGUEIRA RODRIGUES, ADEILSON DE JESUS SOUZA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Nataly Karolaine, da testemunha André e realizado o interrogatório do réu Juliano. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Adeilson. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. JULIANO VASSÃO SOUZA qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157 caput do Código

Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, mediante grave ameaça contra Nataly, subtraiu bens pertencentes a empresa vítima. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/70) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/07), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls.11), fotografia da apreensão (fls.12). A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls.75), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.86/94) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação enquanto a Defesa insistiu na confissão, pena mínima e regime mais brando de cumprimento de pena. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/07), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls.11), fotografia da apreensão (fls.12), além da prova oral coligida. Quanto a autoria, o réu confessou os fatos, e foi em uma festa, e fez uso de drogas, e quando acabou a festividade conseguiu uma carona até o centro de São Roque, e usou o resto da droga, e ficou alucinado, e saiu correndo gritando socorro, e quando chegou na rodoviária, pulou dentro da delegacia, e saíram dois policiais, e após subiu, e em frente ao conselho tutelar, e pulou dentro de um apartamento, e o pessoal acionou a polícia, e foi abordado, e liberado, e desceu para a rodoviária, e entrou na farmácia, e mandou passar o dinheiro, e estava com o celular na mão, e a moça entregou o dinheiro e saiu correndo pelo centro, e subiu no telhado de uma loja, e quando amanheceu desceu, e ficou no ponto de ônibus, e próximo ao Fórum, pulou dentro de um rio e saiu correndo, e viu os policiais e acabou se entregando e confessando o delito. A confissão do réu guarda estreita correspondência com a prova produzida. Nataly disse que era por volta das 5:30 da manhã, o rapaz entrou na loja e a seguiu até o caixa, e pediu para passar o dinheiro do caixa, simulando que estava com algo embaixo da camisa, e entregou o dinheiro, e ele saiu, e acionou a polícia, que acabou prendendo o rapaz. Não se recorda do rapaz. Reconheceu o réu na delegacia, e a empresa recuperou o dinheiro. Não conhecia o réu. Não se recorda se o réu quando foi preso estava com a mesma roupa do momento do assalto. Segundo os policiais ele teria confessado e apontado o local onde ele escondeu o dinheiro. Ficou assustada com a ameaça, até porque ele estava alterado, e não teria como saber o que ele ocultava embaixo da camiseta. Não tinha certeza se ele estava armado, mas na dúvida entregou o dinheiro pois não arriscaria sua vida. André policial, disse que foram acionados pela Cia, e o réu estava dentro do córrego, próximo ao mercado estância, e foi abordado, e retiraram o rapaz do córrego, e ele mostrou onde escondeu o dinheiro, que foi apreendido. A vítima reconheceu o réu. Não conhecia o acusado. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo

humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Além do mais o réu foi detido na posse do dinheiro, que foi reconhecido pela vítima, que também reconheceu o réu, o que corrobora o quadro probatório não deixando dúvidas quanto a autoria e materialidade. Não se olvide que o fato de ter usado drogas não leva a isenção de responsabilidade, ate porque, poderia configurar a agravante do delito, já que o uso de drogas foi voluntária. Da mesma maneira, a forma de abordagem, e a simulação são suficientes a imputarem a grave ameaça a configurar o tipo penal. Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal o réu mostrou ousadia ao invadir estabelecimento comercial, o que denota uma maior culpabilidade, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão que leva a pena ao mínimo legal. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Diante das circunstâncias subjetivas negativa do réu fixo o regime inicial semi-aberto para início de cumprimento de pena. Ainda não preencheu os requisitos mínimos para modificação de regime. O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelo mesmo motivo não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 do Código Penal o réu JULIANO VASSAO DE SOUZA à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto além do pagamento de 10 dias-multa que consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente

no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional do réu, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu sem comprovação de labor, se envolveu em roubo, aterrorizando o comercio desta pequena urbe, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem publica, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem publica, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade ao acusado, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma,

esta dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, e não faz parte de grupos de risco, de modo, que a recomendação também não se aplica ao réu, envolvido em delito grave e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custa pelo réu na forma da lei restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a ele ofertada. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se

às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando os nomes do réu no Rol dos Culpados, comunicando o IIRGD bem como a Justiça Eleitoral. P.I.C. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EV5Het8IvXxDtGkouLMABykBNp0Asb3iJvZo4u1dxLCzvg?e=4xhcrK

MM. Juiz: assinado digitalmente